Seguro de Responsabilidade Civil de Administradores e Diretores — D&O

Apólice à Base de Reclamações com Cláusula de Notificações

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

1. OBJETO DO SEGURO

1.1 Este contrato garante o reembolso das quantias que o Segurado for obrigado a pagar em razão de Reclamação por Ato Danoso, observado o Limite Máximo de Indenização e a Especificação ao final deste documento.

2. COBERTURAS BÁSICAS

2.1 Definição de Segurado

2.1.1 Considera-se Segurado toda pessoa física que tenha sido, seja ou venha a ser administrador, diretor, conselheiro de administração ou fiscal, membro de comitê estatutário, procurador com poderes de gestão ou administrador de fato da Tomador e de suas controladas, estendendo-se a cobertura a cônjuges, companheiros, herdeiros, espólio e representantes legais, exclusivamente por atos de gestão do Segurado.

2.2 Cobertura A — Responsabilidade dos Segurados Não Indenizáveis

2.2.1 A Seguradora pagará, em nome do Segurado, as perdas decorrentes de reclamações por ato danoso, quando a Tomador não puder ou não estiver obrigada a indenizá-lo, inclusive por insolvência, vedação legal ou recusa. Esta cobertura conta com limite adicional exclusivo (Side A DIC) de R$ 45.000.000,00, sem franquia.

2.3 Cobertura B — Reembolso à Tomadora

2.3.1 Fica garantido o reembolso à Tomador das quantias pagas em favor do Segurado, observada a franquia de R$ 250.000,00 por reclamação.

2.4 Âmbito Geográfico e Jurisdição

2.4.1 Esta apólice cobre reclamações apresentadas em qualquer parte do mundo, excetuadas aquelas ajuizadas nos Estados Unidos da América ou no Canadá, salvo se para execução de sentença proferida no Brasil.

3. COBERTURAS ADICIONAIS

3.1 Multas e Penalidades

3.1.1 Estão cobertas multas administrativas impostas ao Segurado por órgãos reguladores, onde legalmente seguráveis, até o sublimite de R$ 22.500.000,00.

3.2 Cobertura Adicional — Crédito Rural, Sicor e Proagro

3.2.1 Estão cobertas reclamações e processos administrativos sancionadores do Banco Central do Brasil, do MAPA e do Ministério Público contra o Segurado decorrentes de atos de gestão em operações de crédito rural, inclusive enquadramento no Proagro, registro no Sicor e desvio de finalidade, até o LMI.

3.3 Cobertura Adicional — Defesa em Processos Ambientais Rurais

3.3.1 Estão cobertos custos de defesa do Segurado em inquéritos e processos ambientais (Ibama, órgãos estaduais e Ministério Público), inclusive embargos, CAR e fornecedores rurais da cadeia, até o LMI.

3.4 Recuperação Judicial e Insolvência

3.4.1 Em caso de recuperação judicial ou falência da Tomador, a cobertura limita-se à Cobertura Básica nº 1 para atos anteriores ao pedido.

3.5 Subsidiárias e Novas Controladas

3.5.1 Novas controladas são incluídas automaticamente desde que seus ativos não excedam 25% dos ativos consolidados da Tomador; acima disso, mediante aceitação expressa.

3.6 Adiantamento de Custos de Defesa

3.6.1 Os custos de defesa serão reembolsados ao final do processo, após comprovação, não havendo adiantamento salvo deliberação discricionária da Seguradora.

4. LIMITES E FRANQUIAS

4.1 Limite Máximo de Garantia

4.1.1 O Limite Máximo de Indenização é de R$ 90.000.000,00, no agregado por período de vigência, nele incluídos custos de defesa, coberturas adicionais e a Cobertura Básica nº 3.

4.2 Sublimites

4.2.1 Aplicam-se os seguintes sublimites: multas e penalidades, R$ 22.500.000,00; custos emergenciais, 30% do LMI; custos de publicidade, 10% do LMI.

SIMULADA · USO ACADÊMICO

4.3 Reintegração do Limite

4.3.1 O Limite Máximo de Indenização poderá ser reintegrado uma vez por vigência, mediante pagamento de prêmio adicional calculado pro rata.

4.4 Franquia e Participação Obrigatória

4.4.1 Aplica-se franquia de R$ 250.000,00 por reclamação a todas as coberturas, inclusive à Cobertura Básica nº 1, e participação obrigatória de 10% sobre cada perda.

4.5 Ordem de Pagamento

4.5.1 Havendo insuficiência de limite, as perdas da Cobertura Básica nº 1 serão pagas com prioridade sobre as demais, podendo a Seguradora suspender pagamentos das Coberturas Básicas nº 2 e nº 3.

5. RISCOS NÃO COBERTOS E PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS

5.1 Além dos riscos excluídos nas Condições Gerais, não estão cobertas as Reclamações descritas a seguir:

5.1.1 Atos Dolosos

Exclui-se a reclamação decorrente de ato doloso do Segurado reconhecido por decisão judicial ou administrativa, ainda que não definitiva, ou por confissão.

5.1.2 Poluição e Danos Ambientais

A exclusão de poluição não se aplica aos custos de defesa do Segurado nem a reclamações de acionistas decorrentes de evento ambiental.

5.1.3 Riscos Cibernéticos

Excluem-se danos a sistemas e dados; permanecem cobertas reclamações contra o Segurado por violação de dever de diligência relativo à LGPD.

5.1.4 Fatos Conhecidos e Litígios Anteriores

Excluem-se fatos conhecidos apenas pelo Diretor-Presidente ou Diretor Jurídico da Tomador na data de início da primeira apólice ininterrupta, conforme declarado na proposta.

6. PRAZOS DE COBERTURA

6.1 Data de Retroatividade

Data de retroatividade: 01.03.2016.

6.2 Prazo Complementar e Prazo Suplementar

Aplica-se exclusivamente o Prazo Complementar mínimo previsto na regulamentação, não sendo oferecido Prazo Suplementar.

7. CONDIÇÕES GERAIS APLICÁVEIS

7.1 Separabilidade

A conduta de um Segurado não será imputada aos demais para fins de aplicação das exclusões. As declarações da proposta são consideradas em conjunto.

7.2 Cancelamento

A apólice poderá ser cancelada por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, com devolução do prêmio pro rata.

7.3 Solução de Controvérsias

Eventuais divergências serão submetidas ao foro do domicílio do Segurado.

7.4 Sub-rogação

A Seguradora renuncia expressamente ao direito de sub-rogação contra os Segurados, salvo em caso de dolo reconhecido por decisão final.

7.5 Moeda e Conversão

Os valores são expressos em dólares norte-americanos e convertidos pela taxa PTAX de venda do dia útil anterior ao aviso.

ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

Apólice nº	647.42105-1
Seguradora	Jacarandá Companhia de Seguros (fictícia) (CNPJ 00.000.103/0001-91)
Tomador	Cooperativa Leiteira dos Campos Gerais (fictícia)
CNPJ do Tomador	62.249.560/0001-11

SIMULADA · USO ACADÊMICO

Município/UF	Palmeira — PR
Início de Vigência	01.07.2026
Término de Vigência	01.07.2027
Retroatividade	01.03.2016
Limite Máximo de Indenização (LMI)	R$ 90.000.000,00
Franquia	R$ 250.000,00
Prêmio Líquido + IOF	R$ 1.055.300,00
Atividade	Cooperativa agroindustrial de leite — Cooperativa agroindustrial

DOCUMENTO SIMULADO PARA FINS ACADÊMICOS (InsurMinds/I2A2). Seguradora, tomadora, CNPJ, valores e pessoas são fictícios. Não constitui oferta, apólice ou condição contratual de nenhuma seguradora real.

SIMULADA · USO ACADÊMICO